

김건희와 명태균·건진법사 관련 국정농단 및 불법 선거
개입 사건 등 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한
법률 일부개정법률안
심사보고서

2025. 9. .
법제사법위원회

1. 심사경과

가. 발의일자 및 발의자: 2025년 8월 21일, 김용민의원 등 20인

나. 회부일자: 2025년 8월 22일

다. 상정 및 의결일자:

제428회 국회(임사회)

제1차 전체회의(2025.8.26.) 상정, 제안설명, 검토보고, 대체토론,
소위원회

제429회 국회(정기회)

제1차 법안심사제1소위원회(2025.9.2.) 상정, 축조심사, 의결(대안반
영폐기)

제1차 안건조정위원회(2025.9.4.) 상정, 축조심사, 의결(대안반영폐기)

제2차 전체회의(2025.9.4.) 상정, 소위심사보고, 찬반토론, 의결(대
안반영폐기)

2. 제안설명의 요지

(김용민의원)

현행법은 김건희와 그 측근들의 주가조작, 허위경력, 명태균·건진법사 연루 사건 등을 수사 대상으로 규정하고 있고, 특별검사보는 특별검사의 지휘·감독에 따라 각 호의 사건과 관련된 수사 및 공소제기된 사건의 공소유지를 담당하고 특별수사관 및 관계 기관으로부터 파견받은 공무원에 대한 지휘·감독을 함.

그러나 최근 김건희와 측근 김예성 등이 대기업·금융사 등으로부터 투자·협찬 등 부정한 이익을 취득하였다는 의혹 제기됨. 현행 수사대상에 명시되어 있지 않아 실체 규명 한계 있음. 특검이 수사기간 중 인지사건에 착수한 경우, 해당 수사 및 수집한 증거의 적법성에 불필요한 논란이 발생할 소지 있음. 또한 피의자가 형사처분을 면할 목적으로 장기간 해외 체류하는 경우, 수사기간 만료로 수사가 종결되거나 공소시효가 완성되는 문제 있음.

아울러, 대법원 전원합의체 판결(2019. 8. 29. 선고 2018도13792)에 따르면 파견검사는 특별검사 또는 특별검사보의 지휘·감독을 받아 공소유지에 관여할 수 있으나 최근 내란 재판에서 피고인 측 변호인단이 “공소 유지 자격이 없다”라며 특검보와 파견검사의 공소유지 권한을 부인하는 등 소송진행을 지연시키는 사례가 발생함.

이에 부정한 이익 수수 의혹을 수사대상에 추가하고, 특검 수사인력 규모를 확대하며, 피의자의 해외 체류로 인한 수사 지연 시 수사기간

종료 후 계속 수사와 공소시효 정지 규정을 신설함. 또 개정으로 새롭게 포함된 사건에 대해 개정 이전의 인지·수사 행위도 적법한 정식 수사로 인정하고, 수집한 증거의 효력을 명확히 함. 이를 통해 특검 수사가 실질적·완결적으로 이루어질 수 있도록 함. 그리고 특검법, 형사소송법, 검찰청법 등에 의해 이미 인정되는 파견검사의 특별검사와 특별검사보의 재정 없는 공소유지권에 대하여 이를 확인하는 선언적 규정을 명확히 규정하려는 것임(안 제2조, 제6조제5항, 제7조제2항, 제9조의2 및 제9조의3).

3. 전문위원 검토보고의 요지

(전문위원 박병섭)

- 헌법재판소는 특별검사에 의한 수사대상을 어느 범위로 할 것인지는 국민을 대표하는 국회가 검찰 기소독점주의의 적절성, 검찰권 행사의 통제 필요성, 특별검사제도의 장단점, 당해 사건에 대한 국민적 관심과 요구 등 제반 사정을 고려하여 결정할 문제로서 그 판단에는 본질적으로 국회의 폭넓은 재량이 인정된다고 결정한 바 있음.
- 개정안은 대법원 전원합의체 판결의 취지에 따라 특별검사나 특별검사보의 지휘·감독에 따라 특별검사와 특별검사보의 재정 없이도 파견검사가 법정에서 공소유지를 할 수 있도록 법률에 명확히

규정하려는 취지인 것으로 이해됨.

- 파견검사 및 파견공무원의 수를 확대하고, 원칙적 수사기간을 30일 늘리거나 수사 연장기간을 30일 늘리는 등 수사기간을 연장할지 여부는 현행법의 제정 목적, 개정안에서 특검의 수사 대상을 추가하고 있는 점 등을 종합적으로 고려하여 결정할 사항으로 보임.
- 개정안은 현행법 제9조제6항에도 불구하고, 피의자의 해외 체류로 인한 수사 지연 시 수사기간이 종료된 후에도 특별검사가 수사를 계속할 수 있도록 하려는 취지인 것으로 이해됨.
- 개정안은 「형사소송법」의 공소시효 정지 규정에도 불구하고 ‘특별검사가 수사 중 입건한 피의자’가 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간동안 공소시효를 정지시키고자 하려는 취지임. 이와 관련하여 「형사소송법」 제253조제3항은 범인이 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간 동안 공소시효가 정지된다고 규정되어 있고, 2024년 같은 조 제4항이 신설되면서 범인뿐 아니라 피고인이 형사처분을 면할 목적으로 국외에 있는 경우 그 기간 동안 제249조제2항에 따른 기간의 진행이 정지된다고 규정되어 있으므로, 「형사소송법」과의 관계를 종합적으로 검토할 필요가 있을 것으로 보임.

4. 대체토론의 요지

(박형수 위원)

- 특검법은 애초에 존속 기간이 정해져 있음. 특검은 일반적인 수사 제도의 예외이기 때문에 시한이 정해져 있는 것. 그렇기에 시한 내 수사를 하지 못하면 그 수사자료들은 기존에 있는 수사기관으로 넘기도록 특검법에 규정되어 있는 것. 특검의 기간을 늘리고 인원을 늘리는 개정안은 영원히 특검을 계속하겠다는 것과 마찬가지임.

(김용민 위원)

- 특검법 처음에 저희가 만들었고, 특검을 출범시켰을 때보다 지금 와서 보니 죄가 이렇게 많을 줄 몰랐음. 야당에서 반성하고 먼저 특검법 개정안을 발의했어야 한다고 생각함. 특검법이 개정돼서 제대로 수사할 수 있게 만드는 것이 국회의 책무.

(박준태 위원)

- 숙려기간이 미경과된 안건을 여야 협의 없이 상정하는 것은 문제가 있고, 과거 특검 수사 중에 법을 개정한 사례는 한 번도 없었음. 이것은 일종의 정치폭력임.

(박지원 위원)

- 대한민국 사회에서 영원히 군사 쿠데타나 내란을 종식시키는 일은 철저한 내란 청산을 하는 것임. 이것이 시대적 요구이고 국민의 생각.

(전현희 위원, 박은정 위원)

- 기존 특검법에 따라 특검 수사가 진행되면서 새로운 범죄 정황과 의혹이 쏟아지고 있음. 설상가상 방해로 수사 지연까지 빚어지고 있음. 원활한 특검수사 진행과 철저한 진상규명을 위해서는 수사인력의 확대, 수사기간의 연장, 수사대상의 확대가 절실히 필요함.

5. 소위원회 심사내용

(법안심사제1소위원회 위원장 김용민)

위원회 대안을 제안하기로 하고, 동 개정안은 본회의에 부의하지 아니하기로 함.

6. 찬반토론의 요지

(주진우 위원)

- 위헌적이고 이율배반적 규정이 많음. 심리의 공개나 비공개는 재판부에서 하도록 규정되어 있는데, 제1심 재판과정이 공개되면 증인이 증언 내용을 시청하고 다시 나와서 진술하거나, 맞말추기 논란 등 공정성이 발생할 수 있음.

(이성윤 위원)

- 지귀연 재판부로 인해 중계 이야기가 나오고 있음. 3건의 대안은 파견검사가 특별검사 또는 특별검사보의 재정 없이 공소를 유지할 수 있도록 하는 조항이 신설되는데, 현행 김건희특검법 제6조제8항, 내란특검법 제6조제8항, 채해병특검법 제6조제7항에 공수처의 수사처검사도 명시할 필요.

(조배숙 위원)

- 녹화 중계는 매우 중요한 부분임. 지방선거까지 끌려고 하는 불순한 의도. 특히 윤석열 내란외환행위 등 특검법 제7조 개정내용에 따르면, 이첩을 받지 않는 경우에도 특검이 지휘할 수 있도록 하고 있는데, 이 경우 지휘체계의 충돌 문제가 발생함.

(송석준 위원)

- 특검은 예외적 제도인데, 어렵게 출범한 특검이 기간 내 제대로 못한다는 이유로 기간도 늘리고 인원도 늘리는 것은 바람직하지 않음. 애초에 검찰조직에 맡겼다면 잘 훈련된 조직으로 할 수 있었을 것. 제대로 된 수사여건이 됴에도 기존 조직을 무시하고 특검으로 하는 것은 비정상을 가속화하고 사건의 부실함을 강화하는 것.
- 이로 인해 민생수사가 지연되고 있음. 미제사건 증가율이 특검 출범 이후 30% 이상이고, 남부지검은 48% 증가. 특검 하면서 예산 낭비, 민생사건 처리지연에 따른 민생파탄이 발생하고 있음.

(김용민 위원)

- 제1심 재판중계 의무화 규정은 헌법 제109조 위배가 아님.

(나경원 위원)

- 수사기간 내 마무리하지 못하면 특별검사 지휘 하에 국수본에 인계하도록 되어있는데, 이는 특검이 무기한 연장되는 것. 국회법 제57조 의2에 따라 안전조정위원회를 요구함.

7. 안전조정위원회 심사내용

(안전조정위원회 위원장 박지원)

기존 소위에서 의결했던 대안의 내용에 안전조정위원회에서 논의된 사항을 종합하여 조정안을 마련함.

8. 심사결과

대안반영 폐기